

Nr. 180 Zuweisung der Fachverwaltungen an die Reichsstatthalter der neuen Ostgaue. 24.–26. Oktober 1939

R 43 II/646a, Bl. 43–45, 59, 52–57, 60–62 Ausfertigungen

Beginn:

Beginn:

a.: Der Reichsminister der Finanzen an Hitler. 24. Oktober 1939¹

Mein Führer!

Ihr Erlaß vom 8. Oktober 1939 über die Gliederung und Verwaltung der Ostgebiete² enthält im § 3 Absatz 2 die folgende Vorschrift:

„Dem Reichsstatthalter werden sämtliche Verwaltungszweige zugewiesen. Der Reichsminister des Innern bestimmt im Einvernehmen mit dem zuständigen Reichsminister den Übergang einzelner Verwaltungszweige auf die bestehenden Reichssonderverwaltungen. Sonderbehörden in der Kreisstufe sind bis auf weiteres den Landräten unterstellt.“

Die vorgesehene Zusammenfassung der Verwaltungszweige ist sehr zu begrüßen, soweit es sich um Inneres, Kultur, Gesundheitswesen, Fürsorge, Jugendpflege, Bauwesen, Wirtschaft, Landwirtschaft, Arbeit, Forsten, Propaganda und ähnliche Gebiete handelt.

Würden jedoch in diese Zusammenfassung auch die Aufgabengebiete der *Reichsfinanzverwaltung* einbezogen werden, so würde ich die Verantwortung für eine ordnungsmäßige Durchführung des Zollgrenzschutzes an den neuen Reichsgrenzen und für eine ordnungsmäßige Durchführung der Zollverwaltung, der Steuerverwaltung und der anderen Gebiete, die in den Aufgabenbereich der Reichsfinanzverwaltung gehören, nicht tragen können.

Es gibt drei große Aufgabengebiete des Reichs, deren Selbständigkeit – auch in den neuen Reichsgauen – unter keinen Umständen angetastet werden darf: *Wehrmacht*, *Verkehr* (Eisenbahn und Post) und *Reichsfinanzen*.

Aus den vielen Aufgabenstellungen des Reichs – nunmehr auch in den neuen Reichsgauen – ergibt sich ein *sehr großer Finanzbedarf*. Ich bin bemüht, den Finanzbedarf weitmöglichst zu decken. Voraussetzung ist, daß die Ordnung der Reichsfinanzverwaltung in keiner Weise erschüttert wird, und daß demgemäß auch die Aufgabengebiete, die auf der *Einnahmenseite* des Reichshaushalts anfallen, *ausschließlich* durch die *Reichsfinanzverwaltung* erfüllt werden. Jede Zwischenschaltung in den sehr einfachen Aufbau der Reichsfinanzverwaltung (Hauptzollamt oder Finanzamt, Oberfinanzpräsident, Reichsfinanzminister) würde die erforderliche Ordnung erschüttern und die Einnahmenseite des Reichshaushalts zum Schaden des Reichs erheblich gefährden.

Nach dem Entwurf der Durchführungsverordnung zu Ihrem Erlaß vom 8. Oktober 1939 soll *an die Stelle des Oberfinanzpräsidenten der Reichsstatthalter* treten³. Der Reichsstatthalter soll demgemäß Leiter einer der größten Fachverwaltungen des Reichs sein.

¹ Dem RMRk Lammers am 24. 10. 1939 mit folg. Begleitschreiben Schwerin v. Krosigks persönlich zugestellt: „Ich bin gezwungen, in dem beiliegenden Schreiben den Führer um eine sofortige Entscheidung zu bitten. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn sie dem Führer das Schreiben sofort vorlegen und dabei meinen Standpunkt, daß ein Verzicht auf die Selbständigkeit der Reichsfinanzverwaltung in den beiden neuen Reichsgauen unmöglich ist, bekräftigen würden.“ R 43 II/646a, Bl. 42. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 13921; allgemein zum Folgenden: REBENTISCH, Führerstaat, S. 178 f.; STELBRINK, Preuß. Landrat, S. 168–171.

² RGBL. I S. 2042. Näheres s. Dok. Nr. 170.

³ Hierzu s. Dok. Nr. 178, zur gepl. Gliederung der RStH-Behörde dort Anm. 9.

Die Aufgaben des Zollgrenzschutzes würden demgemäß unter der Firma „*Der Reichsstatthalter*“ zu erfüllen sein, und die *Erhebung der Zölle, Steuern, Monopolabgaben usw. würde ebenfalls unter der Firma „Der Reichsstatthalter“ geschehen.*

Die Aufgabengebiete der Reichsfinanzverwaltung sind so vielseitig und umfangreich, daß der Reichsstatthalter die Aufgaben eines Oberfinanzpräsidenten gar nicht erfüllen *kann*, wenn er für seine Aufgaben als *politischer Führer* seines Gaues und als Leiter der Fachgebiete, die ich oben im Absatz 1 bezeichnet habe, genügend Zeit haben will.

Es soll dem Entwurf gemäß für das Gaugebiet auch *nur eine Oberkasse* gebildet werden. Es würden demgemäß nicht nur die reinen *Gaueinnahmen*, sondern auch die *Einnahmen des Reichs* zunächst in die Oberkasse des *Gaues* fließen. Damit kann ich, wenn ich für die Einnahmen des Reichs verantwortlich sein soll, unmöglich einverstanden sein. Ein solches Verfahren würde vielerlei Gefahren in sich bergen, die unter Umständen auch innenpolitisch nicht ohne Bedeutung sein könnten.

Der *Zollgrenzschutz*, der ein Zweig der Reichsfinanzverwaltung ist, hat neben der zollmäßigen Grenzabfertigung wichtige Aufgaben auf den Gebieten der *Reichsverteidigung*, der *Abwehr*, des *Nachrichtenwesens* usw. im Auftrag der *Wehrmacht* zu erfüllen. Der Oberbefehlshaber des Heeres hat durch Oberst Gause erklären lassen, daß an dem bisherigen einfachen Instanzenweg der Zollverwaltung, der sich im Frieden und im Krieg bestens bewährt habe, nichts geändert werden dürfe⁴. Eine Einschaltung der Reichsstatthalter und der Landräte in die Aufgabengebiete des Zollgrenzschutzes sei mit den Belangen der Wehrmacht unvereinbar.

Ihrem Erlaß vom 8. Oktober 1939 (§ 3 Absatz 2 Satz 3) gemäß sollen *die Hauptzollämter und die Finanzämter den Landräten unterstellt werden*. Eine solche Unterstellung würde zu *Reibungen, Erschwerungen, Ungerechtigkeiten, Personalvermehrungen und Erhöhungen der Verwaltungskosten* führen, deren Umfang nicht abzusehen wäre.

Verschiedene Landräte haben den Finanzamtsvorstehern bereits Weisung gegeben, ihre Einnahmen nicht an die vom Reichsminister der Finanzen bestimmte Kasse, sondern an die Landräte abzuführen oder zunächst zu behalten. Im Fall einer Unterstellung meiner Finanzamtsvorsteher und Hauptzollamtsvorsteher unter die Landräte würde jeder Überblick über die Reichsfinanzen verlorengehen und die Gewährleistung *geordneter Finanzen unmöglich* sein.

Dazu kommt, daß die *Bezirke der Hauptzollämter* nach Gesichtspunkten gebildet werden, bei denen eine Anpassung an die Grenzen der Landkreise nicht immer möglich ist. In *jedem Fall* umfaßt der Bezirk eines Hauptzollamts *drei oder vier Landkreise*. Es würde sich ein *bedeutendes Mehr an Verwaltungsarbeit, Personal und Verwaltungskosten* ergeben, wenn man die Bezirke der Hauptzollämter so klein wie diejenigen der Landkreise gestalten sollte. Andererseits ist es *unmöglich, den Vorsteher des Hauptzollamtes drei oder vier Landräten zu unterstellen*. Die gesamte Zollverwaltung würde in Unordnung gebracht und jede Einheitlichkeit und jeder Überblick würden unmöglich gemacht werden, wenn der Vorsteher des Hauptzollamts fachlich etwa *an die Weisungen und Richtlinien von drei oder vier Landräten statt an die Weisungen und Richtlinien eines Oberfinanzpräsidenten gebunden sein würde*.

Staatssekretär Reinhardt hat unlängst in einer fernmündlichen Besprechung mit Staatssekretär Stuckart und gestern in einer Staatssekretär-Besprechung, die im Reichsministerium des Innern stattgefunden hat⁵, auf die bezeichneten Tatsachen und Gefahren hingewiesen. Er hat beantragt, den § 3 Absatz 2 Ihres Erlasses vom 8. Oktober 1939 auf die Aufgabengebiete der Reichsfinanzverwaltung *nicht* anzuwenden. *Gauleiter Greiser* hat in der Staatssekretär-Besprechung darauf hingewiesen, daß er unmöglich auch die Aufgabengebiete des *Oberfinanzpräsidenten* übernehmen könne, und daß er es für verfehlt halte, wenn er unter der Firma „*Der Reichsstatthalter*“ auch als „*Steuerbeitreiber*“ und dergl. erscheinen müsse. Er sei durchaus der Meinung, daß die Reichsfinanzverwal-

⁴ Näheres zu dieser Mitteilung des Oberst d. G. Gause/WM-Führungsamt im OKW (ABSOLON, Wehrmacht V, S. 51 f.) nicht ermittelt.

⁵ Dok. Nr. 178, ohne dezidierten Nachweis im Protokoll.

tung in den neuen Reichsgauen so aufgezogen werden müsse wie im Altreich. Es sei nur erwünscht, daß der Oberfinanzpräsident gleichzeitig die Abteilung Gau-Finanzen im Bereich der Reichsstatthalterbehörde übernehme⁶. Gauleiter Forster ist der gleichen Meinung. Für Danzig habe ich bereits vor zwei Wochen den bisherigen Finanzsenator Hoppenrath zum kommissarischen Oberfinanzpräsidenten bestellt⁷. Gauleiter Forster ist damit sehr einverstanden. Auch Gauleiter Greiser ist mit der Auswahl des Beamten, der als Oberfinanzpräsident für Posen in Aussicht genommen ist⁸, sehr einverstanden.

Staatssekretär Reinhardt hat in der Staatssekretär-Besprechung darauf hingewiesen:

– 1.

daß die Reichsfinanzbehörden selbstverständlich die Sonderfragen, die in den Reichsgauen Danzig und Posen vorkommen, genügend beachten werden, und daß sie insbesondere das große Werk der *Umsiedlung im allgemeinen und in Einzelfällen fördern werden*, soweit eine Förderung durch steuerliche und ähnliche Maßnahmen möglich ist,

– 2.

daß sie dabei auf enge Fühlung mit den Behörden der Inneren Verwaltung bedacht sein werden, und daß der Oberfinanzpräsident wegen der Fragen, durch die im Aufgabenbereich der Reichsfinanzverwaltung geholfen werden kann, in ständiger Fühlung mit dem Reichsstatthalter bleiben werde, und

– 3.

daß auch die Zentralbehörden in Berlin vor der Hinausgabe von Rechtsverordnungen oder Anordnungen das Einvernehmen herstellen, das zur Gewährleistung einheitlicher Ausrichtung der Dinge in den beiden neuen Reichsgauen erforderlich ist.

Ministerialdirektor Sommer vom Stellvertreter des Führers hat trotz allem an dem Gedanken, den Reichsstatthalter gleichzeitig zum Oberfinanzpräsidenten zu machen, festgehalten. Staatssekretär Stuckart hat es übernommen, Ihre Entscheidung herbeizuführen, ob Verwaltungszweige *neben* dem Reichsstatthalter bestehen dürften. Er hat dabei die Reichsfinanzverwaltung, die Arbeitsverwaltung und andere genannt. Ich bemerke ausdrücklich, daß die *Reichsfinanzverwaltung* in ihrem Aufbau und in ihrem Wesen mit *anderen* Verwaltungszweigen *nicht* vergleichbar ist.

§ 3 Absatz 1 Ihres Erlasses vom 8. Oktober 1939 sieht vor, daß der Reichsstatthalter der *politische* Führer im Gaubereich für *alle* Verwaltungszweige ist und demgemäß allen Verwaltungszweigen *politische* Weisungen geben kann. § 3 Absatz 2 und der Entwurf der Durchführungsverordnung dazu sehen vor, daß der *Reichsstatthalter zugleich Oberfinanzpräsident* und damit auch für alle *fachlichen* Dinge der Reichsfinanzverwaltung verantwortlich wird, und daß *die Hauptzollämter und Finanzämter den Landräten unterstellt werden*.

Ich bitte, mein Führer, anzuordnen, daß auf die Reichsfinanzverwaltung nicht auch § 3 Absatz 2, sondern nur § 3 Absatz 1 Ihres Erlasses vom 8. Oktober 1939 angewendet wird. Ich würde andernfalls die Verantwortung für die finanzielle Ordnung der Dinge in den beiden neuen Reichsgauen nicht übernehmen können⁹.

⁶ Am 28. 10. 1939 übersandte StS Reinhardt an Lammers einen Bericht seines Beauftragten in Posen, Gebhard (u. Anm. 8), über eine diesbezügl. Rücksprache mit Greiser am 25. 10.: „Gauleiter Greiser erklärte, er habe Ihnen [Reinhardt] bereits in der Sitzung sekundiert und sei nach wie vor damit einverstanden, daß für seinen Gau ein Oberfinanzpräsidium errichtet werde. Er habe einen solchen Antrag eigentlich bereits bei der Sitzung im Reichsministerium des Innern gestellt. Er habe kein Interesse daran, daß die Behörde des Reichsstatthalters dadurch, daß dort auch die Fülle der Angelegenheiten der Finanzverwaltung bearbeitet werde, sich zu einem Wasserkopf gestalte. Er habe auch nicht den Ehrgeiz, daß die Anordnungen auf diesen Gebieten unter der Bezeichnung ‚Reichsstatthalter‘ erlassen würden. Er verlange nur, daß der Oberfinanzpräsident in engster Fühlung zu ihm stehe – hierbei gebrauchte er das Wort Personalunion –, so daß Fragen von politischer und allgemeiner Bedeutung seinen Richtlinien entsprechend bearbeitet würden.“ Lammers gab Fotokopie des Berichts am 1. 11. an StS Stuckart weiter; R 43 II/1332, Bl. 68–70.

⁷ Julius Hoppenrath, seit 1930 Finanzsenator in Danzig und Führer der antipoln. „Dt. Volksgemeinschaft“, 1939–1945 OFP im RG Danzig-Westpreußen. R 2/5113, Bl. 57 f.; REBENTISCH, Führerstaat, S. 249 Anm. 48.

⁸ Reichsrichter beim Reichsfinanzhof Karl Gebhard, Okt. 1939 Beauftragter der Reichsfinanzverwaltung im RG Posen, dann dort zunächst kommissar. OFP; s. R 43 II/807a, Bl. 23; REBENTISCH, Führerstaat, S. 179 Anm. 68.

⁹ Lammers leitete Fotokopie des Eingangs noch am 24. 10. dem StdF Heß zur „umgehende[n] Stellungnahme“ zu, „da die vom Reichsfinanzminister beanstandete Bestimmung auf Ihren Vorschlag nachträglich eingefügt worden ist“ (hierzu Dok. Nr. 170d).

Heil, mein Führer!
v. Krosigk

b.: Der Stellvertreter des Führers an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 25. Oktober 1939

Der Absatz 2 des § 3 des Erlasses des Führers vom 8. Oktober 1939 über die Gliederung und Verwaltung der Ostgebiete ist allerdings auf meinen Vorschlag aufgenommen worden. Mir war bekannt, daß der Führer für die erste Zeit eine besonders scharfe Zusammenfassung der Verwaltung in den neuen Reichsgauen wünschte. Der Reichsinnenminister ist meiner Auffassung beigetreten und hat den letzten Satz von sich aus zugefügt.

Aus dem Schreiben des Herrn Reichsfinanzministers darf ich zunächst seine Ausführungen über die Stellungnahme der Gauleiter Forster und Greiser herausgreifen. Ich bin grundsätzlich der Meinung, daß die Stimme der Gauleiter und Reichsstatthalter für die Organisation der neuen Gebiete die entscheidende ist. Wenn die Gauleiter und Reichsstatthalter Forster und Greiser glauben, auf die Eingliederung der Reichsfinanzverwaltung verzichten zu können, so will ich dagegen keine Einwendungen erheben. Die Stellungnahme beider muß aber eindeutig festgestellt werden. Gauleiter Forster, der die Sitzung¹⁰ frühzeitig verlassen hat, hat Ministerialdirektor Sommer gegenüber erklärt, daß er mit der Eingliederung der Reichsfinanzverwaltung einverstanden sei.

Für den Fall, daß die Reichsfinanzverwaltung nicht in die Verwaltung des Reichsstatthalters eingliedert wird, möchte ich betonen, daß die Bauverwaltungen sämtlicher reichseigenen Gebäude mindestens zunächst bei der vorgesehenen Abteilung Bauverwaltung des Reichsstatthalters¹¹ bleiben müssen und daß eine eigene Bauverwaltung der Reichsfinanzverwaltung nicht aufgezogen werden darf. Damit würde wenigstens in den neuen Reichsgauen im Osten die Zersplitterung der Bauverwaltungen von vornherein nicht eintreten. Ebenso können die bevölkerungspolitischen Zuständigkeiten, die die Finanzämter im Altreich haben, Ehestandsdarlehen, Kinderbeihilfen, Erziehungsbeihilfen und ähnliche Dinge in den Ostgebieten nicht den Finanzämtern überlassen werden¹². Die wichtigste Aufgabe der Siedlung und mit ihr zusammenhängend die Bevölkerungspolitik kann in den Ostgebieten nur von einer Stellung und nur einheitlich gemacht werden.

R. Heß

c.: Denkschrift des Reichsministers der Justiz. 26. Oktober 1939¹³

JUSTIZVERWALTUNG IN DEN REICHSGAUEN DANZIG UND POSEN.

Gleichzeitig sandte MD Kritzingen ebenfalls Fotokopie an StS Stuckart, indem er sich auf ein Telefonat mit MR Hubrich berief: „Wie Herr Hubrich mir sagte, beabsichtigen Sie, die Angelegenheit nochmals beim Führer zum Vortrag zu bringen. Herr Reichsminister Dr. Lammers legt Wert darauf, bei dem Vortrag beteiligt zu sein.“ R 43 II/646a, Bl. 46 f. Am 25. 10. besprach sich Lammers mit RJuM Gürtner und StS Schlegelberger und ermunterte sie, ihre ganz ähnlichen Bedenken gleichfalls schriftlich vorzubringen. Tags darauf trafen die Stellungnahmen des StdF (b.), des RJuM (c.) und des RIM (d.) in der Rkei ein.

¹⁰ Vom 23. 10. 1939.

¹¹ Im Entw. der DVO (Dok. Nr. 178 Anm. 9) die Hauptabt. II: Bauwesen und Wasserstraßen. Material zum Aufbau der Reichsbauverwaltung im RG Danzig-Westpreußen 1939 s. R 2/5125.

¹² Hinweise zu den Instrumenten der Familienentlastung und -förderung wie weitergehenden Projekten (Reichsfamilienkasse) s. ARH III, Nr. 4; ARH IV, Nr. 182 Anlage Ziff. III; zum Kompetenzanspruch des RIM, abgeleitet aus seiner Zuständigkeit für die Bevölkerungspolitik: ARH V, Nr. 87 Ziff. 4.

¹³ Von StS Schlegelberger Lammers noch am 26. 10. unter Bezug auf die Unterredung vom Vortrag (o. Anm. 9) als „Auffassung des Herrn Reichsministers Dr. Gürtner“ zugeleitet; R 43 II/646a, Bl. 51.

*I. Vorbild der Vorschrift des § 3 Abs. 2 des Erlasses des Führers
und Reichskanzlers vom 8. 10. 1939 – RGBl. I S. 2042 –.*

Nach § 3 Abs. 2 des Erlasses des Führers und Reichskanzlers über Gliederung und Verwaltung der Ostgebiete vom 8. 10. 1939 werden „dem Reichsstatthalter sämtliche Verwaltungszweige zugewiesen. Der Reichsminister des Innern bestimmt im Einvernehmen mit dem zuständigen Reichsminister den Übergang einzelner Verwaltungszweige auf die bestehenden Reichssonderverwaltungen. Sonderbehörden in der Kreisstufe sind bis auf weiteres den Landräten unterstellt.“

Die Sätze 1 und 2 dieser Vorschrift sind dem § 2 Abs. 2 des Erlasses des Führers und Reichskanzlers über die Verwaltung der sudetendeutschen Gebiete vom 1. 10. 1938 – RGBl. I S. 1331 – wörtlich nachgebildet. Während für die inneren, kulturellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten sowie für Polizei, Volksaufklärung und Propaganda besondere *Abteilungen* des Reichskommissariats vorgesehen waren, sollte die Verbindung der Sonderverwaltungen (Justiz, Finanz, Post, Reichsbahn, Reichsforstmeister) zum Reichskommissar durch *Beauftragte* hergestellt werden, die von den Reichsministerien dem Reichskommissar zugewiesen werden sollten (VO vom 8. 10. 1938, RGBl. I S. 1348). Für die Reichsfinanzverwaltung und für die Reichsjustizverwaltung kam es zu dieser Beauftragung nicht, da bereits zu dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Sudetenverordnung durch die Verordnung vom 12. 10. 1938 – RGBl. I S. 1397 – die Leitung der Finanzverwaltung von der Reichsfinanzverwaltung und durch Verordnung vom 14. 10. 1938 – RGBl. I S. 1418 – die Leitung der Justizverwaltung durch die Reichsjustizverwaltung übernommen war. Damit war ohne Zwischenlösung der endgültige Rechtszustand hergestellt, dem dann auch die in § 3 Abs. 2 des Sudetengaugesetzes vom 14. 4. 1939 – RGBl. I S. 780 – erfolgte endgültige gesetzliche Regelung entspricht.

II. Jetzt in Aussicht genommene Regelung in den Reichsgauen Danzig und Posen.

Da die Vorschrift des § 3 Abs. 2 Satz 1 und 2 des Erlasses vom 8. 10. 1938 dem Wortlaut des § 2 des Erlasses des Führers und Reichskanzlers vom 1. 10. 1938 wörtlich entspricht, sollte angenommen werden, daß auch in den Reichsgauen Danzig und Posen die Stellung der Sonderverwaltungen zu dem Reichsstatthalter die gleiche sein und ihre Lösung von der Behörde des Reichsstatthalters in kürzester Zeit in der gleichen Weise durchgeführt werden solle, wie seinerzeit in den entsprechenden Gebieten. Die Mitteilungen über den Aufbau der Behörden der Reichsstatthalter in Danzig und Posen und die dazu gegebenen Erklärungen in der Staatssekretärbesprechung vom 23. 10. 1939 lassen aber darauf schließen, daß dort an eine ganz andere Regelung, und zwar für einen längeren Zeitraum gedacht wird. Während in Übereinstimmung mit dem Sudetenregime für die Reichspost und die Reichsbahn für eine gewisse Frist *Beauftragte* vorgesehen sind, sollen für die Justiz und die Finanzen bei der Behörde des Reichsstatthalters besondere *Abteilungen* gebildet werden. Der Reichsstatthalter soll also an die Spitze der Justizverwaltung und der Finanzverwaltung seines Bezirkes treten.

Wie diese Unterstellung der Justizverwaltung unter den Reichsstatthalter durchgeführt werden soll, ist zunächst noch nicht erkennbar. Es ist einmal die Auslegung möglich, daß der Reichsstatthalter die Justizverwaltungs- und Dienstaufsichtsbefugnisse des Oberlandesgerichtspräsidenten und des Generalstaatsanwalts übernimmt und damit insoweit selbst Oberlandesgerichtspräsident und Generalstaatsanwalt wird. Gegen eine solche Regelung bestünden die schwersten sachlichen Bedenken. Die Justizverwaltung hängt auf das engste mit den richterlichen und staatsanwaltlichen Dienstgeschäften zusammen. Soweit der Oberlandesgerichtspräsident in Frage kommt, ist sie ihm zum Teil durch gesetzliche Vorschriften übertragen. Es würde zu großen Unzuträglichkeiten führen, wenn die Justizverwaltungsgeschäfte von einer anderen Stelle als dem Oberlandesgerichtspräsidenten und dem Generalstaatsanwalt geführt würden, die durch ihre Vertrautheit mit den richterlichen und staatsanwaltlichen Dienstgeschäften allein zu einer sachgemäßen Bearbeitung dieser Dienstaufgaben in der Lage sind.

Die andere Möglichkeit wäre die, daß zwischen dem Reichsjustizminister als der obersten Reichsjustizbehörde und dem Oberlandesgerichtspräsidenten und Generalstaatsanwalt der Reichsstatthalter als eine weitere selbständige Zwischeninstanz eingeschoben wird. Auch gegen eine solche Regelung bestünden schwerwiegende sachliche Bedenken.

III. Folgen der Einschaltung des Reichsstatthalters in die Justizverwaltung.

1. Auch wenn die Justizverwaltung den Reichsstatthaltern in Danzig und Posen zugewiesen wird, so bleiben doch auch in diesen Bezirken die Justizverwaltungen Teile der einheitlichen Reichsjustizverwaltung und unterstehen damit dem Reichsjustizminister als der obersten Reichsjustizbehörde. Der Reichsjustizminister trägt deshalb, ganz einerlei ob der Reichsstatthalter an die Stelle des Oberlandesgerichtspräsidenten und Generalstaatsanwalts tritt, oder ob er zwischen diesen Behörden und dem Reichsjustizminister als Zwischeninstanz eingeschaltet wird, die volle Verantwortung für die ordnungsmäßige Tätigkeit der Reichsjustizbehörden. Der Reichsstatthalter kann keine weitergehenden Befugnisse als der Reichsjustizminister haben und kann seine Befugnisse gegenüber den Justizbehörden seines Bezirkes nur im Rahmen der Gesetze und der allgemeinen Weisungen des Reichsjustizministers ausüben. Um hierzu in der Lage zu sein, müßte er sich einen Stab von sachverständigen Mitarbeitern schaffen. Eine derartige Einrichtung einer neuen Justizaufsichtsbehörde wäre aber mit den namentlich zur Zeit durch die Kriegsverhältnisse gebotenen Vereinfachungsmaßnahmen nicht in Einklang zu bringen. Sie wäre ganz besonders unverständlich für die immer deutsch gebliebenen Gebietsteile des neuen Reichsgaues Danzig (OLG-Bezirk Marienwerder), wo bisher zwischen Reichsjustizminister und den höheren Reichsjustizbehörden keine weitere Instanz eingeschaltet war und bei völlig harmonischer Zusammenarbeit zwischen den staatlichen und Partei-Stellen die nationalsozialistische Ausrichtung der Justiz niemals Anlaß zu Klagen gegeben hat.

2. Wenn die jetzt in Aussicht genommene Zuweisung der Justizverwaltung an den Reichsstatthalter in der in der Staatssekretärbesprechung näher geschilderten Form durchgeführt werden sollte, so würde das Bild des Verwaltungsaufbaues in den einzelnen Reichsgauen immer buntscheckiger. In der Mehrzahl der Reichsgaue hat der Reichsstatthalter gegenüber den Behörden der Reichssonderverwaltungen nur die Weisungsbefugnisse, die sich aus dem Reichsstatthaltergesetz¹⁴ und dem Gesetz über den Neuaufbau des Reichs¹⁵ ergeben. In der Ostmark und im Reichsgau Sudetenland kommt dem Reichsstatthalter dagegen ein Weisungsrecht gemäß § 3 des Ostmarkgesetzes und § 2 des Sudetengaugesetzes zu¹⁶. Nunmehr würde in den Reichsgauen Danzig und Posen noch eine dritte staatsrechtliche Gestaltung geschaffen, die Unterstellung der Sonderverwaltungen unter den Reichsstatthalter. Für die Gebietsteile des Gaues Danzig, die bisher schon zum Reichsgebiet gehört haben¹⁷, würde diese Regelung eine teilweise Rückgängigmachung der nach der Machtergreifung durchgeführten Vereinheitlichung der Justizverwaltung bedeuten.

3. Von diesen staatsrechtlichen Bedenken abgesehen sprechen gegen die geplante Einschaltung des Reichsstatthalters aber auch schwerwiegende sachliche Erwägungen. Gegen ein konkurrierendes Weisungsrecht des Reichsstatthalters und der Fachminister bestehen an sich schon ernste Bedenken. Diese Bedenken gewinnen aber noch weit erhöhte Bedeutung, wenn die Befugnisse des Reichsstatthalters über das Recht der Unterrichtung und der Anweisung[,] wie es § 2 des Sudetengaugesetzes vorsieht, zur Führung der Verwaltung selbst in dieser oder jener Form gesteigert

¹⁴ Vom 30. 1. 1935 (RGBl. I S. 65); s. ARH II/1, Nr. 85 P. 2. Gemäß § 2 stand den RStH im Altreich ein allgem. Unterrichtsrecht und „bei Gefahr im Verzuge“ auch ein Anweisungsrecht an sämtl. Behörden ihres Amtsbezirks zu; ebd. Nr. 88 Ziff. II.

¹⁵ Vom 30. 1. 1934 (RGBl. I S. 75); s. ARH I/2, Nr. 294. Gemeint ist hier § 2 der 2. *NeuaufbauVO* vom 27. 11. 1934 (RGBl. I S. 1190), der für die preuß. Oberpräsidenten den § 2 *ReichsstatthalterG* vorwegnahm; ARH II/1, Nr. 88 Anm. 6.

¹⁶ *OstmarkG* und *SudetengauG*, beide vom 14. 4. 1939 (RGBl. I S. 777, 780). Zu dem dort fixierten, lange umkämpften Weisungsrecht des RStH s. Dok. Nrr. 26 und 69 Anm. 5.

¹⁷ RegBez. Westpreußen (Sitz Marienwerder), im Reichsverband verbliebener Rest der ehemals preuß. Prov. Westpreußen, seit 1920 der Prov. Ostpreußen angegliedert. HEINRICH/HENNING/JESERICH *Verwaltungsgeschichte Ostdeutschlands*, S. 260, 264.

werden sollen. Bei einer solchen Gestaltung ist es ganz unvermeidlich, daß der Reichsminister, der die Verantwortung trägt, den Reichsstatthalter mit Weisung[en] versehen muß, die dessen Auffassung nicht immer entsprechen und zur Aufhebung von Maßnahmen des Reichsstatthalters Anlaß geben. Dies aber müßte nicht nur zu einer Trübung des guten Verhältnisses zwischen dem Reichsminister und dem Reichsstatthalter, sondern auch zu einer Einbuße der Autorität des Staates und der Partei führen, was gerade in den jetzt wieder zurückgekehrten Gebietsteilen unter allen Umständen vermieden werden muß.

4. Zusammenfassend ist hervorzuheben: Nach den bisher vorliegenden Vorschlägen soll auch in den neuen Reichsgauen der Reichsjustizminister für die Rechtspflege verantwortlich sein. Das ist auch notwendig, denn sonst würden die neuen Gaue[,] statt in das Reich hineinzuwachsen, gerade auf dem wichtigen Justizgebiet Fremdkörper bleiben. Hiermit sind die Vorschläge über die Aufgaben der Reichsstatthalter aber unvereinbar. Will man nicht den Reichsstatthalter in Form von „Weisungen“ Berichtspflichten auferlegen, deren Art und Fülle seiner Vorstellung über seine Stellung nicht entsprechen, und sich deshalb tatsächlich kaum auswirken würden, so würde der Reichsjustizminister gerade in den heiklen Fällen in aller Regel vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Verantworten kann man aber nur, was man rechtzeitig beeinflussen kann.

IV. Befugnisse des Regierungspräsidenten und des Landrats gegenüber den Reichssonderverwaltungen.

Wie in der Staatssekretärbesprechung mitgeteilt worden ist, soll der Regierungspräsident als Vertreter des Reichsstatthalters befugt sein, die dem Reichsstatthalter gegenüber den Sonderverwaltungen zustehenden Weisungsrechte auszuüben. Eine ähnliche Vorschrift fand sich auch in den ersten Entwürfen zum Ostmark- und zum Sudetengaugesetz. Sie ist damals auf den entschiedenen Widerspruch der beteiligten Reichsministerien gestrichen worden¹⁸. In den Reichsgauen Posen und Danzig wäre eine Aufsichtsbefugnis des Regierungspräsidenten über die Justizbehörden, insbesondere auch über den Oberlandesgerichtspräsidenten und den Generalstaatsanwalt ebenso unannehmbar.

Nach § 3 Abs. 2 Satz 3 des Erlasses vom 8. Oktober 1939 sollen die Sonderbehörden in der Kreisstufe bis auf weiteres den Landräten unterstellt werden. Es ist nicht klar erkennbar, ob die Vorschrift sich etwa auch auf Justizbehörden beziehen soll. Wenn dies der Fall sein sollte, so müßte dem gleichfalls nachdrücklich widersprochen werden.

V. Vorschläge über eine anderweite Regelung.

Wie bereits hervorgehoben, ist in Aussicht genommen, die Verbindung zwischen der Reichspostverwaltung und der Reichsverkehrsverwaltung einerseits und dem Reichsstatthalter andererseits durch besondere „Beauftragte“ dieser Verwaltungen bei dem Reichsstatthalter herzustellen. Gründe, weshalb für die Justizverwaltung nicht eine gleichartige Regelung möglich sein sollte, sind nicht erkennbar. Es wird deshalb vorgeschlagen, die Regelung, die für die Postverwaltung und die Verkehrsverwaltung in Aussicht genommen ist, auch für die Justizverwaltung zu treffen. Als Beauftragte könnten dann die Oberlandesgerichtspräsidenten und Generalstaatsanwälte benannt werden. Ich habe keinen Zweifel, daß bei Herstellung einer solchen Verbindung eine reibungslose und sachlich befriedigende Zusammenarbeit zwischen Justizverwaltung und Reichsstatthalter gesichert sein wird.

Wird eine solche Regelung getroffen, so ist keinerlei Änderung des Erlasses vom 8. 10. 1939 notwendig. Diese Regelung, die sich vollkommen mit der zunächst auch für die sudetendeutschen

¹⁸ S. ARH V, Nrr. 200b Ziff. 1b), 243 zu Anm. 12, 271 zu Anm. 10.

Gebiete in Aussicht genommenen Maßnahme deckt, wird sich vielmehr vollkommen im Rahmen des § 3 Abs. 2 Satz 1 und 2 des Erlasses halten.

d.: Der Reichsminister des Innern an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 26. Oktober 1939¹⁹

Bei den Verhandlungen mit den Ressorts über die zu dem Erlaß des Führers und Reichskanzlers über Gliederung und Verwaltung der Ostgebiete vom 8. Oktober 1939 (RGBl. I, S. 2042) zu erlassenden Durchführungsvorschriften haben sich Meinungsverschiedenheiten über die Tragweite der Bestimmung in § 3 Abs. 2 Satz 1 des Erlasses ergeben. Nach dieser Bestimmung sind dem Reichsstatthalter sämtliche Verwaltungszweige zugewiesen; der Reichsminister des Innern bestimmt im Einvernehmen mit dem zuständigen Reichsminister den Zeitpunkt des Übergangs einzelner Verwaltungszweige auf die bestehenden Reichssonderverwaltungen. Die hiernach vom Führer für die Aufbauzeit angeordnete Zusammenfassung aller Verwaltungszweige in der Hand der politischen Führung innerhalb des Reichsgaues wird hinsichtlich ihrer organisatorischen Durchführung von den einzelnen Reichsressorts verschieden aufgefaßt. Die Meinungsverschiedenheit besteht in folgendem: Entweder sind die betreffenden im Altreich als Sonderbehörden bestehenden Dienststellen der Behörde des Reichsstatthalters echt einzugliedern, so daß es also z. B. lediglich eine Abteilung für Finanzen beim Reichsstatthalter und kein Oberfinanzpräsidium geben würde, oder aber diese Behörden bestehen als von der Behörde des Reichsstatthalters getrennte Behörden, die lediglich den Weisungen des Reichsstatthalters nachzukommen haben. Im ersteren Fall ginge der Schriftverkehr von und zu den zuständigen Reichsministern ausnahmslos über den Reichsstatthalter, der dadurch in vollem Umfange unterrichtet wird. Im anderen Fall ginge dieser Schriftverkehr allein über den Leiter der Reichssonderbehörde, und es hinge lediglich von dem Umfang und der Art der Zusammenarbeit ab, inwieweit der Reichsstatthalter von dem Leiter der Reichssonderbehörde über wichtige Vorkommnisse unterrichtet wird. Die letztere Form des organisatorischen Verhältnisses von Reichssonderbehörde und Reichsstatthalter ist mit Sinn, Zweck und Wortlaut der Bestimmung, daß sämtliche Verwaltungszweige dem Reichsstatthalter für die Aufbauzeit zugewiesen werden, m. E. nicht mehr in Einklang zu bringen. Sie bedeutet nichts anderes als die im Sudetengaugesetz allgemein verankerte Regelung, nämlich daß der Reichsstatthalter ein Weisungsrecht gegenüber allen Dienststellen seines Gaues hat.

Nur die erste Regelung der echten Eingliederung schafft m. E. klare Verhältnisse und sichert in organisatorischer Hinsicht eine einheitliche Führung. Die zweite Lösung ist mehr auf die Persönlichkeit der beteiligten Beamten abgestellt und läßt dem Ermessen des Leiters der Sonderbehörde freieren Spielraum. M. E. wird dadurch die Möglichkeit von Reibungen und Meinungsverschiedenheiten zwischen Reichsstatthalter und Leiter der Sonderbehörde verstärkt und im Ergebnis die gerade in der Aufbauzeit notwendige einheitliche Führung der Verwaltung durch den Reichsstatthalter im Bereich des Reichsgaues gefährdet.

Der Stellvertreter des Führers hat sich eindeutig für die echte Eingliederung ausgesprochen und insbesondere auf die Gefahr hingewiesen, die darin liegt, wenn Sonderwünschen von Ressorts, wie sie vor allem im Schreiben des Reichsministers der Finanzen an den Führer vom 24. d. Mts. vorgetragen worden sind, nachgegeben wird. Ich darf in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, daß dem Oberfinanzpräsidenten wichtigste bevölkerungspolitische Aufgaben übertragen sind, bei denen gerade in den neuen Reichsgauen eine Ausschaltung der politischen Führung nicht vertretbar erscheint. Falls eine echte Eingliederung der Aufgabenbereiche des Oberfinanzpräsidenten nicht erfolgen sollte, müßte ich im Hinblick auf die besonderen Volkstumsaufgaben in den neuen Gauen

¹⁹ Auch in R 1501/5401, Bl. 108–110.

darauf bestehen, daß die bevölkerungspolitischen Zuständigkeiten des Oberfinanzpräsidenten dem Reichsstatthalter übertragen werden. Zu dem vorgenannten Schreiben darf ich noch folgendes bemerken: Durch die Eingliederung der Behörde des Oberfinanzpräsidenten in die des Reichsstatthalters wird das fachliche Weisungsrecht des Reichsfinanzministers in keiner Weise berührt. Ich vermag daher nicht einzusehen, inwiefern durch die Eingliederung die Ordnung der Reichsfinanzverwaltung erschwert wird. Eine Zwischenschaltung weiterer Instanzen innerhalb des Reichsgaues findet nicht statt. In der Kreisstufe werden lediglich die Finanzämter den Landräten unterstellt, was auch hier lediglich die Sicherung der einheitlichen Führung, nicht aber die Einmischung in die fachlichen Belange und die Schaffung einer neuen Instanz bedeutet. Die Hauptzollämter sind keine Behörde der Kreisstufe, da sie sich über den Bereich mehrerer Kreise erstrecken. Ihre Unterstellung unter einen Landrat kommt daher nicht in Frage.

Ich bitte, über die Regelung des Verhältnisses der Reichsstatthalter zu den Reichssonderbehörden während der Aufbauzeit – nur um diese handelt es sich jetzt! – eine Entscheidung des Führers herbeizuführen²⁰.

Frick

²⁰ MD Kritzingen ließ noch am 26. 10. 1939 Abschriften der Eingänge b.–d. an die am Schriftwechsel mitbeteiligten Ressorts abtragen; R 43 II/646a, Bl. 63–65. Sie dienten als Unterlage für die auf den 27. 10. angesetzte Chefbesprechung: Dok. Nr. 181.

Zitierhinweis

Nr. 180 Zuweisung der Fachverwaltungen an die Reichsstatthalter der neuen Ostgaue. 24.–26. Oktober 1939a. Der Reichsminister der Finanzen an Hitler. 24. Oktober 1939b. Der Stellvertreter des Führers an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 25. Oktober 1939c. Denkschrift des Reichsministers der Justiz. 26. Oktober 1939d. Der Reichsminister des Innern an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 26. Oktober 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933–1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d180>